

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N° 002228

Tocache, 28 NOV 2022

Visto: el Memorando Adjunto y demás documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 73° de la Ley General de Educación N° 28044, define a la Unidad de Gestión Educativa Local, como una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia, su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del Estado;

Que, de acuerdo al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS, señala en el ítem "1.1. Principio de legalidad: Las autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas"; por lo que, esta Entidad es respetuosa a la Constitución y demás normas aplicables al caso;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, el literal h) del artículo 80° de la precitada Ley, señala que es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial;

Que, conforme al literal h) del artículo 41° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, los profesores tienen derecho, entre otros, a las reasignaciones y permutas, de acuerdo a lo establecido en dicha Ley y su reglamento;

Que, el artículo 67° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece: "la reasignación es la acción de personal mediante la cual el profesor se desplaza de un cargo a otro igual que se encuentre vacante, en cualquiera de las áreas magisteriales, sin modificar la escala magisterial alcanzada (...) El reglamento de la presente Ley establece los criterios y condiciones para la reasignación";

Que, el numeral 154.3 del artículo 154° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2013-ED, señala que el Ministerio de Educación establecerá los lineamientos y procedimientos de los procesos de reasignación;

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU, de fecha 19 de abril de 2022, se resuelve en el Artículo 1.- DEROGAR la norma técnica denominada "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", aprobada por la Resolución Viceministerial N° 245-2019-MINEDU y modificada por la Resolución Viceministerial N° 212- 2021- MINEDU, y en el Artículo 2.- APROBAR el Documento Normativo Denominado "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento";



Que, el Documento Normativo aprobado por la Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU, tiene como objetivo de regular los procedimientos, condiciones, requisitos y plazos para el desplazamiento por reasignación y permuta de los profesores de la Carrera Pública Magisterial, en el marco de lo establecido por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento;

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 151 -2022-MINEDU, de fecha 18 de noviembre de 2022, se resuelve en el **Artículo 1.- INCORPORAR** el subnumeral 13.31 al numeral 13 del documento normativo denominado "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", aprobado por Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, el cual queda redactado conforme al siguiente detalle:

"13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

(...)

13.31 Disponer excepcionalmente para el año 2022, la realización de un proceso excepcional de reasignación en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, para las:

- Plazas que han sido convertidas de plazas eventuales a plazas orgánicas, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 31609 y a las actuaciones administrativas efectuadas por el Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias.

- Plazas de profesores que cesan al 31 de diciembre del 2022.

Para tal fin, se implementa la primera fase de la etapa regional y la etapa interregional establecida en el numeral 7.3.3.2 del documento normativo denominado "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944", Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU.

Para la realización del presente proceso excepcional, la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación emite el cronograma de actividades y, en coordinación con las Direcciones competentes, establece precisiones adicionales para el desarrollo del referido proceso, las mismas que son comunicadas a las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan sus veces, y a las Unidades de Gestión Educativa Local.

El proceso excepcional está a cargo del comité de reasignación que implementó el proceso regular de reasignación docente en los meses de mayo a julio del 2022.

Cabe precisar que, no participan del presente proceso excepcional de reasignación los profesores que se reasignaron durante el proceso regular realizado en los meses de mayo a julio del 2022."

Que, con Oficio Múltiple N° 00142-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 21 de noviembre del 2022, la Dirección General de Desarrollo Docente, emite las Precisiones para la implementación del proceso excepcional de reasignación docente por las causales de interés personal y unidad familiar, para el año 2022;

Que, con Memorando N° 630-2022-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 28 de noviembre del 2022, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar la resolución para la Conformación del Comité de Reasignación Excepcional de docente por las causales de Interés Personal y Unidad Familiar de la UGEL Tocache, correspondiente al año 2022, de acuerdo a los documentos que, como Anexo forman parte del presente documento;

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28044, Ley General de Educación; Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2013-ED; Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; los marcos normativos mencionados, incluyen sus normas modificatorias, complementarias, conexas o aquellas que les sustituyan;



SE RESUELVE:

002228

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR EL COMITÉ DE REASIGNACIÓN EXCEPCIONAL DE DOCENTE POR LAS CAUSALES DE INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR DE LA UGEL TOCACHE, correspondiente al año 2022, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU y Resolución Viceministerial N° 151 -2022-MINEDU, de acuerdo al siguiente detalle:

MIEMBROS TITULARES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ESP. Y/O CARGO INSTITUCIONAL
C.P.C. Milita PEZO VALLES	Presidente	Jefe del Área de Gestión Institucional
Lic. Adm. Greys GONZALES TUANAMA	Secretario Técnico	Especialista de Recursos Humanos
Prof. Hermilio Marino TERRY PACHECO	Integrante	Representante de profesores

MIEMBROS ALTERNOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ESP. Y/O CARGO INSTITUCIONAL
Tec. Mercedes Isabel BARRIOS PORTUGUEZ	Presidente	Responsable de Racionalización
C.P.C. Shirley Vanessa TELLO MONTEJO	Secretario Técnico	Responsable de NEXUS
Prof. Manuel Alipio CASTREJON ABANCA	Integrante	Representante de profesores

ARTÍCULO SEGUNDO. - CONSIDERAR, que los miembros del comité de reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar de la UGEL Tocache, deberán cumplir con lo estipulado en la Resolución Viceministerial N° 042 -2022-MINEDU, que aprueba el Documento Normativo Denominado "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento".

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
EHS/JO
GGT/E-RRHH
SVTM/TA